大統領法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、憲法に基づき、大統領の地位及び権限、大統領府、内閣、国務大臣、行政機関その他大統領を中心とする行政組織について必要な事項を定め、行政の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とする。

第2条

行政権は、憲法の定めるところにより大統領に属する。

第3条

大統領及び行政機関は、憲法及び法律を誠実に遵守し、国民の利益のために行政を行わなければならない。

第4条

行政機関は、憲法及び法律に反する命令その他の行政上の措置をしてはならない。

第2章　大統領

第5条

大統領は、国家元首として国を代表し、行政権を行使する。

第6条

1　大統領は、憲法及び法律に定めるところにより、次の権限を行使する。

2　一　法律を誠実に執行すること。

3　二　国務大臣を任命し、及び罷免すること。

4　三　行政機関を指揮監督すること。

5　四　大統領令を発すること。

6　五　内閣を統轄すること。

7　六　各省その他の行政機関の設置及び改廃を法律の定めるところにより行うこと。

8　七　その他憲法及び法律に定める権限を行使すること。

第7条

大統領は、憲法及び法律に従い、その職務を公正かつ誠実に行わなければならない。

第8条

大統領は、内閣及び各行政機関を指揮監督し、その事務の遂行について必要な指示をすることができる。

第9条

大統領は、憲法及び法律に別段の定めがある場合を除き、行政機関の長その他の国家公務員を任命する。

第10条

　大統領は、法律に別段の定めがある場合を除き、自己が任命した行政機関の長その他の国家公務員を罷免することができる。

第3章　大統領府

第11条

大統領の職務を補佐し、大統領の政策及び行政上の重要事項を処理するため、大統領府を置く。

第12条

1　大統領府に大統領府長官を置く。

2　大統領府長官は、大統領を補佐し、大統領府の事務を統括する。

3　大統領府長官は、大統領が任命する。

第13条

大統領府の内部組織及び所掌事務は、法律に別段の定めがある場合を除き、大統領令で定める。

第14条

大統領は、政策、国家安全保障、外交、経済その他重要事項について助言及び補佐を行わせるため、大統領府に必要な機関を置くことができる。

第4章　内閣

第15条

1　行政事務を総合的かつ統一的に処理するため、内閣を置く。

2　内閣は、大統領を長として組織する。

第16条

内閣は、大統領及び国務大臣をもって組織する。

第17条

1　内閣は、次に掲げる事務を行う。

2　一　法律を執行するための行政事務を処理すること。

3　二　政令を制定すること。

4　三　予算案を作成すること。

5　四　各省その他行政機関の事務を調整すること。

6　五　外交その他国家の重要な行政事務を処理すること。

7　六　その他法律に定める事務を処理すること。

第18条

大統領は、内閣を統轄し、内閣の事務を指揮監督する。

第19条

1　内閣の重要な政策及び政令その他の重要事項は、内閣の議により決定する。

2　内閣の議は、大統領が主宰する。

第20条

1　内閣の議を行うため、閣議を開く。

2　閣議は、大統領が招集する。

3　大統領は、必要に応じて国務大臣に閣議への出席及び説明を求めることができる。

第5章　国務大臣

第21条

1　内閣に国務大臣を置く。

2　国務大臣は、大統領を補佐し、所管する行政事務を担当する。

第22条

1　国務大臣は、大統領が任命する。

2　大統領は、必要があると認めるときは、国務大臣を罷免することができる。

第23条

国務大臣は、大統領の指揮監督を受け、所管する行政事務を管理する。

第24条

国務大臣は、担当する行政事務について大統領に対して責任を負う。

第25条

大統領は、必要があると認めるときは、一人の国務大臣に二以上の行政事務を担当させることができる。

第6章　各省その他の行政機関

第26条

1　行政事務を分担して処理するため、各省を置く。

2　各省の名称及び所掌事務は、法律で定める。

第27条

1　各省に大臣を置く。

2　各省の大臣は、国務大臣をもって充てる。

第28条

各省大臣は、大統領及び内閣の指揮監督を受け、その所管する行政事務を管理し、執行する。

第29条

行政の公正性又は専門性を確保するため、必要な行政委員会その他の合議制機関を法律により設置することができる。

第30条

法律により独立した権限を付与された行政機関は、その法律の定める範囲内において独立して職務を行う。

第7章　大統領令

第31条

　大統領は、憲法及び法律を執行するため、必要な事項について大統領令を発することができる。

第32条

　1　大統領令は、憲法又は法律に反してはならない。

　2　大統領令によって法律の規定を改正し、廃止し、又はその効力を変更することはできない。

第33条

　大統領令は、大統領が署名して公布することにより効力を生ずる。

第34条

　1　大統領令には、行政機関の組織、行政事務の執行その他法律の執行に必要な事項を定めることができる。

　2　国民の権利を制限し、又は義務を課す事項については、法律に根拠がある場合を除き、大統領令で定めてはならない。

第35条

　憲法又は法律に反する大統領令は、その反する範囲において無効とする。

第8章　政令

第36条

内閣は、法律を執行するため、又は法律の委任に基づき、政令を制定することができる。

第37条

1　政令は、憲法及び法律に反してはならない。

2　政令によって法律の規定を改正し、廃止し、又はその効力を変更することはできない。

第38条

政令は、内閣の議を経て制定し、大統領が署名し、公布する。

第39条

政令は、法律の委任又は法律の執行に必要な事項について、法律の定める範囲内で効力を有する。

第9章　府省令その他の命令

第40条

　各省大臣は、その所管する行政事務について、法律又は政令を執行するため、府省令を制定することができる。

第41条

　1　府省令は、憲法、法律又は政令に反してはならない。

　2　府省令によって国民の権利を制限し、又は義務を課す場合は、法律又は政令にその根拠がなければならない。

第42条

　1　行政機関の長は、法律、政令又は府省令を執行するため、必要な規則その他の命令を定めることができる。

　2　前項の命令は、憲法、法律、政令又は府省令に反してはならない。

第10章　行政機関の設置及び改廃

第43条

行政機関は、法律に基づいて設置する。

第44条

1　行政機関の統合、分割、名称変更その他重要な改廃は、法律によって行う。

2　法律により権限を委任された場合は、その委任の範囲内で政令により行政機関の内部組織を定めることができる。

第45条

行政機関は、それぞれの所掌事務を明確にし、相互に連携して行政を行わなければならない。

第46条

行政機関の所掌が重複し、又は行政事務の遂行について調整を必要とするときは、大統領及び内閣がこれを調整する。

第11章　非常時における行政

第47条

　国家に重大な危機が発生し、通常の行政手続によってその危機に対処することが困難である場合には、大統領は、憲法及び国家緊急事態対処特別法の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。

第48条

　1　前条の場合において、大統領は、憲法及び法律の定めるところにより、行政機関に対して必要な命令を発することができる。

　2　前項の命令は、国家緊急事態対処特別法に定める範囲を超えてはならない。

第49条

　緊急事態が終了したときは、大統領は、速やかに通常の行政制度に復帰させなければならない。

第12章　行政監督

第50条

大統領は、行政機関の活動について必要な監督を行う。

第51条

大統領は、行政機関の長に対し、その所管する事務について報告を求めることができる。

第52条

行政機関は、大統領、内閣又は所管する国務大臣から適法に受けた指示を誠実に実施しなければならない。

第53条

行政機関の職員は、明らかに憲法又は法律に反する命令を実施してはならない。

第13章　補則

第54条

　この法律に定めるもののほか、行政組織及び行政事務の細則は、法律、政令又は大統領令で定める。

第55条

　大統領、内閣、国務大臣及び行政機関に関する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第56条

　この法律は、公布の日から施行する。